

Protocolo de ACTUACIÓN ANTE AGRESIONES MACHISTAS EN FIESTAS

AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO



Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS	4
2. OBJETIVOS.....	6
3. ÁMBITOS DE APLICACIÓN.....	6
4. MARCO CONCEPTUAL	8
4.1. Formas de Violencia Machista que se contemplan en el Protocolo	8
4.2. A quién va dirigido el Protocolo	10
5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN	11
Escenario 1: Violencia machista (agresión transfoba, homófoba y lesbófoba)	11
Escenario 2: Agresión sexual	14
Escenario 3: Agresión sexual. Sospecha o confirmación de sumisión química	16
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO	17
7. RESPUESTA PÚBLICA INSTITUCIONAL.....	18
7.1. Procedimientos para la Respuesta Pública Institucional en contexto de fiestas	19
7.2. Algunas pautas para recabar información sobre el caso	19
8. RECURSOS DE INTERÉS	23
8.1. Recursos municipales	23
8.2. Recursos generales.....	24

INTRODUCCIÓN

Los ámbitos de ocio y festivos constituyen espacios inseguros para las mujeres y otros colectivos que por su orientación o identidad de género sufren y enfrentan la violencia machista. En especial en un contexto nocturno, donde la permisividad en las relaciones es mayor, esta violencia se ha normalizado y minimizado su gravedad. Por esta razón, el Servicio Municipal para la Igualdad de Gernika-Lumo ha puesto en marcha un proceso de prevención y sensibilización de la violencia machista en el entorno festivo para diferente personal y agentes implicados en la atención y acogida de las víctimas en el municipio.

Asimismo, surge la necesidad de elaborar un protocolo de actuación frente a las agresiones machistas en espacios festivos coordinado con agentes locales, Policía Municipal, el Movimiento feminista y personal responsable de organizar las fiestas en Gernika-Lumo, con quienes se ha colaborado a lo largo de todo el proceso.

Cabe señalar que este protocolo pretende ser el documento que guíe la coordinación y el seguimiento de los casos de agresiones machistas que se conozcan en este contexto del municipio. Son precisamente las personas responsables de organizar las fiestas de Gernika-Lumo las que deben tratar de asegurar espacios festivos y de disfrute seguros para toda la ciudadanía sin discriminación de género, expresión, identidad, orientación sexual, origen, procedencia cultural, racial, tipo de corporalidad, edad, etc. Además, han de responder de forma conjunta y de manera contundente, mostrando el apoyo de las víctimas y el absoluto rechazo a los agresores.

Será el **Servicio Municipal para la Igualdad** quien lidere su puesta en marcha, contando a su vez con la participación de las áreas municipales implicadas en las fiestas, la Policía Municipal, el Movimiento Feminista y los agentes sociales implicados en la organización de las fiestas patronales del municipio.

Julio 2024

1.DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Fiestas libres de violencia machista

A las y los agentes que se adhieran al Protocolo se **ofrecerá formación específica** y **se comprometerán** a tomar las **medidas necesarias** en su ámbito de actuación, con el objetivo de hacer frente a las violencias machistas en el ámbito festivo de la localidad.

Asesoramiento integral

Se garantizará el asesoramiento a las víctimas por parte del personal que las acoja. En esta primera acogida se garantizará que la víctima reciba **toda la información** que le sea útil, **respetando su decisión** en todo momento y sin centrarse en los posibles procesos judiciales que se puedan poner en marcha.

Las víctimas en el centro

La prioridad debe ser siempre la **atención a las víctimas**, garantizando su protección y el respeto a sus decisiones. En el caso de agresiones sexuales, se deberá garantizar que la víctima no se quede sola en ningún momento, salvo que ella lo solicite.

Rechazo a las acciones de las personas agresoras

Aun en las situaciones en las cuales se pretenda "destensar" el ambiente, será imprescindible mostrar **tolerancia cero** ante este tipo de agresiones y conductas.

Espacio para todas las personas

Las fiestas son un espacio para todas las personas, de todas las edades y condiciones y hay que garantizar que todas las disfruten **en igualdad y sin violencia.**

Actuación conjunta y coordinada

La actuación de las y los agentes responsables de las fiestas de la localidad contribuyen a la transformación social, a revertir las desigualdades y a generar un contexto social y cultural **más igualitario.**

No será justificación

El alcohol o las drogas desinhiben conductas, NO las crean. No es una justificación para agredir el haber consumido alcohol o drogas. Tampoco lo es decir que no se tenía intención de molestar o que todos lo hacen porque las fiestas son un espacio de desfase y pérdida de control.

Derecho a disfrutar

Las personas tienen derecho a disfrutar las fiestas. Ninguna de las maneras en que lo hagan, ni sus comportamientos o estados en que estén, justifica nunca una agresión.

Una agresión

Siempre es responsabilidad de quien la ejerce.

Solo se entenderá como consentimiento cuando:

Se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona.

Las fiestas son un espacio para generar nuevas relaciones, pero toda relación debe ser deseada mutuamente.

2. OBJETIVOS

La puesta en marcha de este protocolo forma parte de una **estrategia fundamental** que ha de continuar adaptándose a los cambios que van surgiendo en la manera de entender las violencias machistas y en la forma de implicarse para hacerles frente.

Este protocolo tiene como objetivo general **facilitar la creación de condiciones efectivas para prevenir y mejorar la actuación** ante las agresiones machistas en fiestas, cuyo fin es avanzar en una mejor respuesta colectiva a la violencia machista.

- Dar respuesta de manera integral a la violencia machista en el contexto festivo, vinculando a la ciudadanía y agentes sociales.
- Disponer de unas pautas comunes para actuar, facilitando una respuesta adecuada con el fin de evitar la revictimización.
- Contribuir a construir unas fiestas basadas en el respeto a las libertades de las personas que sufren la violencia machista.

3. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

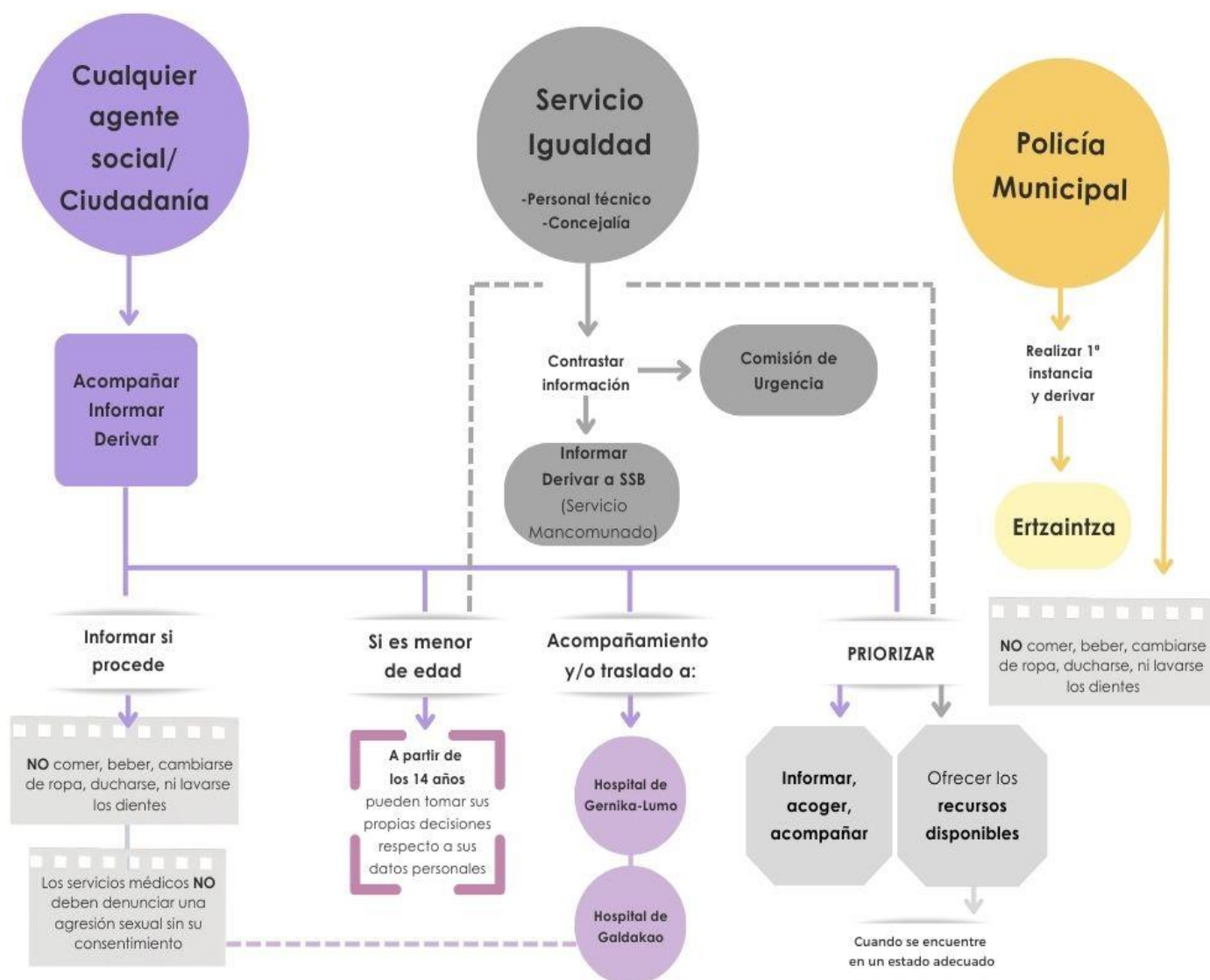
Este protocolo se activará **siempre que se produzca una agresión machista** en espacios festivos y de ocio en el municipio de Gernika-Lumo, sobre todo, en aquellas fiestas que cuenten con mayor afluencia de gente como son, fiestas de Lurgorri, Andra Mari¹, Euskal Jaia, último lunes de octubre y sábado anterior al último lunes de octubre (Astelehentxutxu).²

FIESTAS PATRONALES Y MUNICIPALES	FECHA DE CELEBRACIÓN EN 2024
Fiestas de Lurgorri	Del 9 al 11 de agosto
Fiestas de Andra Mari y San Roke	Del 14 al 18 de agosto
Último lunes de Gernika y sábado anterior	Último lunes de octubre y sábado de anterior
Euskal Jaia	Primer sábado de octubre

¹ Durante las fiestas de 2024, el Ayuntamiento de Gernika ofrecerá un servicio de *Punto Violeta* los días: 10 de agosto (Fiestas de Lurgorri) y 14, 15, 16 y 17 de agosto (Fiestas de Andra Mari) de las 23:00 a las 06:00 horas de la mañana en el recinto festivo.

² En la medida de lo posible el Ayuntamiento procurará que en los turnos nocturnos de la Policía Municipal haya una agente mujer, sobre todo, para las agresiones sexuales machistas que requieran de esta atención.

A continuación, se especifican los posibles **puntos de entrada** y ámbitos de aplicación del presente protocolo:



Serán sujetas de atención en este protocolo todas aquellas personas cuya integridad personal y libertad se haya visto atentada por razones de identidad, género y orientación sexual.

En este protocolo se garantizará dar la atención y protección debida tanto a las **mujeres** que sufran violencia machista como a las personas del **colectivo LGTBIQA+**

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1. Formas de Violencia Machista que se contemplan en el Protocolo

La violencia machista que experimentan las mujeres en la vida nocturna, y más concretamente en los espacios de ocio y festivos, suponen una grave vulneración de su derecho a disfrutar y **vivir una vida libre de violencia machista**. Históricamente las mujeres han visto relegada su presencia al ámbito privado, y más concretamente, al hogar y al mantenimiento de este. Es por ello que, los espacios de ocio nocturno, de relación distendida, diversión e incluso de expresión de deseos y placeres transgresores, todavía sigue sin ser un lugar seguro. En este sentido, quienes deciden transgredir ese rol de género son juzgadas por sus conductas y puestas en cuestión por algunos sectores de la sociedad.

Así, se entiende la violencia machista como comportamientos verbales o no verbales de carácter intimidante que **atentan contra la libertad de las mujeres y niñas por el hecho de serlo**. Del mismo modo, las personas del colectivo LGTBIQA+, las cuales no se adecúan a las normas sociales impuestas por el sistema patriarcal, sufren otras formas de violencia machista en los espacios de ocio nocturno tales como acoso y agresiones lesbóforas, tráfóforas u homóforas, entre otras.

Además de esta definición en el sentido más amplio de la violencia machista, en base a la definición que modifica y amplía la *Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual*, en este protocolo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones sobre violencia sexual:

○ **Agresiones sexuales**

Actos contra la libertad sexual **sin consentimiento**, esto es, cuando la víctima no haya manifestado libremente (...) su voluntad expresa de participar en el acto.

Se consideran en todo caso agresión sexual, los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido y/o actos que se realicen cuando la víctima tenga anulada, por cualquier causa, su propia voluntad.

La agresión sexual es un evento traumático y doloroso, que afecta de manera transversal a las víctimas, con graves consecuencias para la salud física, psicológica, sexual y social.

○ **Acoso sexual**

Aquellos **comportamientos verbales o no verbales de carácter sexual no deseados** con el propósito o efecto de atentar contra la dignidad de las personas, en particular cuando se crea un entorno hostil, degradante, humillante u ofensivo. Se incluyen las diferentes formas del acoso físico (por ejemplo, besos, abrazos, tocamientos violentos y no consentidos), del acoso verbal (insultos, comentarios misóginos o despectivos, etc.) y del acoso no verbal (acciones intimidatorias y dirigidas a controlar, etc.). También las persecuciones y las reiteraciones no deseadas de conversación o seducción con finalidad de establecer contacto.

Por último, el Protocolo **se activará en toda situación de violencia machista**, independientemente de su gravedad, que, tras valorar sus características e impacto, sea considera de especial vulneración de derechos humanos.

4.2. A quién va dirigido el Protocolo

La violencia sexual es ejercida de manera mayoritaria por los hombres, y en su inmensa mayoría las víctimas son mujeres.³ También, en un grado más bajo, hay hombres que son víctimas de agresiones machistas cometida por otros hombres.

Por lo tanto, este protocolo se aplicará solo en casos de agresores masculinos, y se podrá utilizar indistintamente tanto si la persona agredida es una mujer como si es un hombre.

Además, teniendo en cuenta que las personas del colectivo LGTBIQA+ también sufren la violencia machista en diferentes formas, se contempla que dicho protocolo se active cuando se haya dado una agresión transfoba, homófoba y lesbófoba, independientemente de si la persona agredida es un hombre o mujer perteneciente a dicho colectivo.



³ El 86% de las victimizaciones de delitos contra la libertad sexual son de mujeres, mientras que el 94% de los detenidos/investigados de estos delitos son hombres (Ministerio del Interior, 2022).

5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN

En todo el proceso de intervención, los principios son los mismos: escuchar, no juzgar, proteger y actuar según lo que pueda ir expresando la víctima. No obstante, es importante tener en cuenta las diferencias que existen entre cada uno de estos procedimientos de actuación, diferenciando de la acogida que puede ser realizada por cualquier agente, a la atención ejercida desde el ámbito de atención especializado y en sus distintos niveles:

- **Acogida:** es un primer auxilio que tendría que poder hacerlo cualquier persona. Se trata de crear un entorno seguro para que la víctima pueda expresarse y escucharla activamente sin dar orientaciones ni consejos y normalizando su estado de shock. El objetivo es que esté segura y pueda ser derivada a una primera atención.
- **Atención inicial:** es también un primer auxilio que tiene que prestarse cuando la víctima esté en condiciones de contar lo que le ha pasado, sin necesidad de preguntarle detalles y sin que tenga coherencia, para valorar a qué servicio se le puede derivar si así lo quiere y darle algunas pautas sobre los recursos básicos que la pueden ayudar. Hay que permitirle que, sin presión, indique si sabe lo que quiere hacer o a quien quiere llamar para acompañarla.
- **Atención del proceso:** cuando la víctima ha superado el primer impacto y articular alguna necesidad más concreta de actuación, se puede empezar a acompañarla en la toma de conciencia de lo que le ha pasado, la asimilación de los hechos a un primer nivel y la toma de las primeras decisiones teniendo en cuenta que pueden ir variando a medida que va cobrando conciencia del impacto que le han causado los hechos.

Con el objetivo de dar una respuesta a las situaciones más habituales, en el marco de las formas de violencia machista recogidas en el Protocolo, se establecen dos tipos de violencia y tres escenarios posibles de actuación:

Escenario 1: Violencia machista (agresión tráfóbica, homófoba y lesbófoba)

1 NO ACTUES DE FORMA PASIVA	Si lo has presenciado • Tanto si presenciamos una agresión como si vienen a pedir ayuda, dejaremos lo que estamos haciendo para atender a esa persona. • La prioridad es, siempre que se pueda, acoger a la persona agredida, poniendo en el centro su bienestar físico y emocional. • Daremos prioridad a que la víctima se sienta en un espacio seguro⁴. • Protegeremos la intimidad de la persona afectada desde el primer momento. • No justifiques la agresión ni disculpes al agresor. Intenta pararlo o pide ayuda para hacerlo en colectivo.
2 ESCUCHA Y APOYA	Si una víctima quiere tu ayuda • No la dejes sola. En todo caso, pregúntale si quiere que llames a alguien de su confianza para acompañarle. • Pregúntale qué necesita y respeta su opinión, su ritmo para tomar decisiones y lo que decida. • Debemos ser capaces de escuchar a la víctima, respetando el tiempo que necesite para contarnos lo sucedido. NO JUZGAREMOS SU RELATO, le escucharemos de manera calmada dejándole espacio para explicarse. • Si es necesario darle tiempo para contarnos mejor lo que ha pasado u ordenar la información en su cabeza, si podemos, le pediremos que nos dé su contacto o volver mañana para poder hablar con ella más calmadamente. • En caso de que esa persona no pueda decidir o le cueste tomar decisiones podremos ofrecer ayuda a las personas de confianza que le acompañen, siempre poniendo en el centro el bienestar de la persona agredida. • Infórmale de que puede pedir ayuda, tanto si quiere poner denuncia como si no.

⁴ Durante las fiestas patronales de 2024 se contará con la Sala Maria Aguirre de Gernika como **espacio seguro**, para todas aquellas víctimas que necesiten ser acogidas o atendidas con la suficiente intimidad que requieran y fuera del entorno festivo.

	Si una víctima NO quiere tu ayuda • Si es posible, avisa a alguien de su entorno para que no se quede sola. Antes de llamar a alguien, contrástalo con la víctima y explícale que es importante que no se quede sola. • Informa a su entorno sobre los recursos de atención. Explícales que tiene derecho a pedir ayuda. • Antes de irte, asegúrate de que esté acompañada. Si no se encuentra en condiciones de contestar • No la dejes sola. Si es posible, avisa a alguien de su entorno. • Si está herida, llama a SOS DEIAK 112 y podrá llegar una ambulancia o al 946 270 202 de la Policía Municipal de Gernika-Lumo. • Busca un lugar tranquilo mientras esperáis.
3 INFORMA	• Nos aseguraremos de que reciba la información adecuada, en la parte posterior de este documento encontraremos números de servicios y recursos. • Si pasa en txosnas: pregunta por la persona responsable de la txosna. • Si pasa en un local: pregunta por la persona encargada y cuéntale lo sucedido. • Infórmele sobre los Servicios Sociales de Base⁵: 94 625 51 22, SATEVI: 900 840 111 o del Servicio Igualdad: 94 627 02 16

⁵ Servicio de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea.

Escenario 2: Agresión sexual

1 NO ACTUES DE FORMA PASIVA	Si lo has presenciado • No seas cómplice. No actúes como si nada estuviera pasando. El consentimiento bajo efectos del alcohol/drogas no siempre es libre. • No lo justifiques. Si puedes hacerlo sin riesgo, interviene. Avisa de lo que has visto.
2 ESCUCHA Y APOYA	Si una víctima quiere tu ayuda • No la dejes sola. Si es posible, avisa a alguien de su entorno para acompañaros. Si eres hombre, es preferible que sea una mujer quien la acompañe. • Pregúntale si quiere buscar atención médica, asistencia psicológica o denunciar lo sucedido. Puede pedir ayuda y asistencia médica, tanto si quiere poner denuncia como si no. • Avísale de que los servicios médicos de urgencia NO deben denunciar una agresión sexual sin el consentimiento de la propia víctima. • Por ley, tiene derecho a que recojan muestras biológicas de su cuerpo y las guarden en el hospital, <u>quiera o no denunciar</u>. • Explícale que, si se lava o se enjuaga la boca, se ducha, come algo, se cambia o tira la ropa puede eliminar pruebas. Además, si tiene videos, audios, imágenes o mensajes de WhatsApp que sirvan de prueba es mejor que no los borre. Aun así, si se ha lavado o cambiado, ¡no la culpes! • Al irte, asegúrate de que la víctima esté acompañada y no corre peligro. Si una víctima NO quiere tu ayuda • Intenta encontrar a alguien de su entorno para que no se quede sola, y contrasta con la víctima esta decisión, para no obligarle. Quizás no quiere tu ayuda, pero sí quiere que alguien más cercano le acompañe. • Si ella quiere, informa a su entorno sobre los recursos de atención. Que sepan que puede pedir ayuda, tanto si quiere poner denuncia como si no. • Explícales que los servicios médicos de urgencia NO deben denunciar y, por lo tanto, no deben de enviar parte al juzgado sin su consentimiento. • A la hora de irte, asegúrate de que la víctima esté acompañada siempre que ella quiera.

	• En la parte posterior de este documento existen teléfonos de interés que puedes compartir con quien se quede con la víctima. Si no se encuentra en condiciones de contestar • No la dejes sola. Si es posible, avisa a alguien de su entorno. • Si está herida, llama a SOS DEIAK 112 y podrá llegar una ambulancia o al 946 270 202 de la Policía Municipal de Gernika-Lumo. • Informa a su entorno de que los servicios médicos de urgencia NO deben denunciar y, por lo tanto, no deben de enviar parte al juzgado sin su consentimiento. • Busca un lugar tranquilo mientras esperáis.
3 INFORMA	• Si sucede en txosnas: pregunta por la persona responsable de la txosna. • Si sucede en un local: pregunta por la persona encargada para que le pueda ofrecer un espacio tranquilo. • Infórmale sobre los Servicios Sociales de Base: 94 625 51 22, SATEVI: 900 840 111 o del Servicio de Igualdad: 94 627 02 16

Escenario 3: Agresión sexual. Sospecha o confirmación de sumisión química

1 NO ACTUES DE FORMA PASIVA	Si has presenciado una sumisión química • No seas cómplice, no actúes como si nada estuviera pasando. No creas siempre que ella se ha pasado con el alcohol. • Avisa a la víctima y a su entorno.
2 MANTENTE ALERTA	Síntomas asociados • Habla pastosa, confusión, desinhibición • Alteraciones visuales y del juicio • Mareo, vértigo, somnolencia, náuseas o vómitos <u>Aunque pienses que “se ha pasado” con el alcohol o las drogas</u> No hay que descartar el riesgo, sobre todo si ella o su entorno no reconocen la proporción entre lo que ha consumido y su estado.
3 ACTÚA	Si presenta algún síntoma • No la dejes sola. Si es posible, avisa a alguien de su entorno. • Si quiere asistencia médica, informa a la víctima y/o a su entorno que los servicios médicos de urgencia NO deben denunciar una agresión sexual y, por lo tanto, no deben de enviar parte al juzgado sin su consentimiento. • Si la víctima lo pide, llama a SOS DEIAK 112 y podrá llegar una ambulancia o al 946 270 202 de la Policía Municipal de Gernika-Lumo. • Si está herida y no se encuentra en condiciones de contestar, llama igualmente a estos servicios. • Busca un espacio tranquilo mientras esperáis.
4 INFORMA	• Si pasa en txosnas: pregunta por la persona responsable de la txosna. • Si pasa en un local: pregunta por la persona encargada para le pueda ofrecer un espacio tranquilo. • Infórmale sobre los Servicios Sociales de Base, 94 625 51 22, SATEVI: 900 840 111 o del Servicio de Igualdad: 94 627 02 16

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Para un correcto seguimiento del protocolo se conformará una **Comisión de seguimiento**. Dicho órgano se conformará de manera previa a la implementación del mismo.

El seguimiento y la evaluación del protocolo se realizarán como mínimo en **dos reuniones** anuales.

1. La **primera** se desarrollará durante **ABRIL**.
2. La **segunda** se **desarrollará** durante **NOVIEMBRE**.

Tanto el seguimiento como la valoración **evaluarán** la puesta en marcha del mismo, las dificultades y las modificaciones necesarias para su buena implementación.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Personal técnico involucrado en las fiestas en Gernika-Lumo

- Personal del Servicio de **Igualdad**
- Personal del Área de **Cultura**
- Jefatura de la **Policía Municipal**

Personal político involucrado en las fiestas en Gernika-Lumo

- Concejalía del Servicio de **Igualdad**

Agentes involucrados en las actividades de fiestas

- Movimiento **Feminista**
 - Comisión de **fiestas**
 - Comisión de **txosnas**
-

7. RESPUESTA PÚBLICA INSTITUCIONAL

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo asume la **responsabilidad** de realizar las **declaraciones y acciones institucionales** necesarias para rechazar de manera pública todas las violencias machistas que se conozcan en el contexto de fiestas. Es por ello que, en este apartado se desarrollarán las características de este tipo de respuesta pública institucional, enfocándose en los siguientes objetivos:

MOSTRAR APOYO A LAS VÍCTIMAS



Transmitir a la víctima y al entorno el apoyo de las instituciones, respetando sus tiempos y necesidades

REALIZAR PEDAGOGÍA SOCIAL



Rechazar la violencia machista analizando la base estructural de la misma

SER MEDIDA DE REPARACIÓN



Asegurar a las víctimas y su entorno una atención integral que contribuya a su recuperación

Estas acciones de repulsa y pronunciamientos se realizarán de manera proporcionada, teniendo en cuenta las siguientes pautas para la conformación de la respuesta:

- ✓ Se deben de contextualizar los sucesos, presentándolos no como un caso aislado sino como consecuencia de la normalización injustificada de las violencias machistas.
- ✓ Resaltar el impacto de la violencia en las víctimas y romper con el estereotipo de víctima pasiva y/o sumisa, cuestionando el prototipo asumido socialmente.
- ✓ Respetar en todo momento la intimidad de las víctimas y su entorno.

El Protocolo será **activado** en las siguientes situaciones:

- o Cuando los hechos hayan ocurrido **en el municipio**.
- o Cuando los hechos hayan ocurrido **fuera del municipio**, pero la víctima es o reside en Gernika-Lumo.
- o Si una **tercera persona** de Gernika-Lumo ha sido agredida por defender o ayudar a la víctima en otro municipio o, aunque no sea de Gernika-Lumo, haya sucedido en el municipio.

- o Cuando se tenga conocimiento de una agresión, aunque **no se conozca a la víctima**.

Se activará cuando la víctima así lo desee	No se activará si víctima o agresor son menores de edad	En los casos de agresión con resultado de muerte
• Si la víctima no desee activar ninguna respuesta, se respetará. En caso de difundirse alguna respuesta se realizará teniendo en cuenta la negativa de dicha víctima, planteando respuestas que no comprometan la intimidad de la misma.	• Se explicará la importancia de proteger el interés superior de las y los menores de edad. Además, se asegurará su atención. Se podrá plantear realizar trabajo pedagógico con el entorno de las/los menores de edad.	• Será la familia quien decida si desea realizar una respuesta complementaria a la protocolarizada por el Gobierno Vasco.

7.1. Procedimientos para la Respuesta Pública Institucional en contexto de fiestas

La responsabilidad de liderar el proceso de activación de dicha respuesta recaerá en la **Comisión de Urgencia**, que estará compuesta por **Concejalía de Igualdad, Técnica de Igualdad y Concejalía de Cultura**.

7.2. Algunas pautas para recabar información sobre el caso

Cuando se conozca cualquier caso ocurrido en fiestas en Gernika-Lumo, se recabará la información necesaria **por parte de la Técnica de Igualdad municipal**, responsable de liderar la coordinación y puesta en marcha del protocolo.

Para la recogida de dicha información se procederá así:

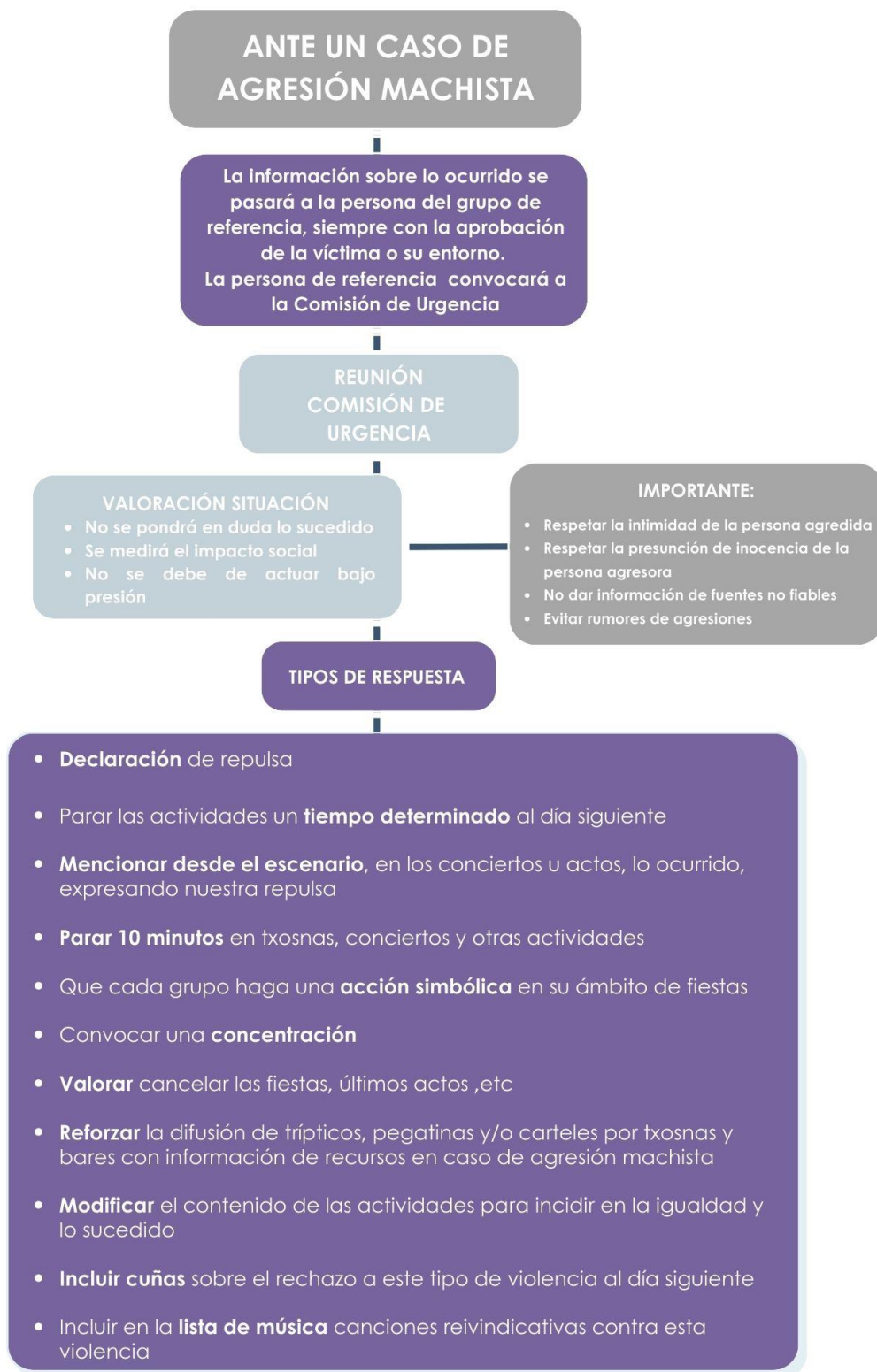
- o Al conocer un caso a través de vías oficiales y/o fiables y verificarlo, se convocará desde el Servicio de Igualdad a una reunión urgente con la Comisión de Urgencia.
- o Si se duda de la fiabilidad de la información, se intentará constatar a través de los medios que se consideren más oportunos, asegurándose dicha comisión de que

la situación de violencia machista ha ocurrido. Asegurar la fiabilidad de la información no significa valorar si los hechos son o no menos graves.

- En la reunión convocada las partes reunidas aportarán los datos que posean para poder tener una visión más completa sobre el suceso y poder definir mejor que tipo de violencia se ha cometido: agresión machista, agresión sexual, u otro tipo de violencias machistas.
- En la reunión convocada si alguna de las partes hubiese tenido contacto con la víctima, se compartirá la información disponible y la voluntad o no de la víctima de realizar acciones o ponerse en contacto con el Ayuntamiento y/o sus servicios.
- Es imprescindible no actuar bajo presión y tener paciencia. Si se necesitase obtener más información se podrá dar un día más de plazo a la comisión para recabar la información necesaria para actuar o no.
- Se podrá planificar la respuesta pública institucional en función de las necesidades y decisiones de la víctima o de su entorno/familia si la víctima no estuviese en condiciones de decidir o hubiese fallecido.
- Si la información es un bulo o no está suficientemente contrastada y ha generado alarma social se podrá compartir desde el Ayuntamiento de Gernika-Lumo a la ciudadanía la importancia de no difundir las noticias no confirmadas.
- Al contactar con la víctima y como primer paso, se le ofrecerán los recursos de apoyo que necesite, activándose en caso de ser necesarios de manera urgente.
- Si la víctima es usuaria o lo ha sido de los Servicios Sociales o es conocida por estos, será la trabajadora social de referencia la que tenga ese primer contacto con ella o con su familia.
- Si no fuese usuaria de los Servicios Sociales, se intentará contactar con ella a través de la vía que haya sido la receptora de la información: Movimiento Feminista, Policía Municipal, Ertzaintza u otros.
- Si desde esos medios no se pudiese contactar con la víctima, desde el Ayuntamiento será la Técnica de Igualdad quien se pondrá en contacto con la víctima si esta no fuese usuaria de los Servicios Sociales.
- Si no se lograra contactar con la víctima o ella no quisiese contactar con nadie del Ayuntamiento, se valorará la pertinencia de realizar un comunicado que

explique la situación a la ciudadanía, informando de los esfuerzos del consistorio para contactar con la víctima.

- o Además de ofrecer los recursos necesarios, se informará a la víctima o su entorno de la voluntad de la Comisión de elaborar un comunicado contra la violencia machista, en el cual no habrá referencia directa a la víctima/su entorno. Se explicará a la víctima que el objetivo de este es mostrar el rechazo a la violencia machista como un compromiso del consistorio. Además, se comunicará la posibilidad de convocar otras acciones públicas.
- o Si la víctima o la familia no quisiese, se respetará la decisión y se expresará este deseo en la propia Declaración Institucional.



8. RECURSOS DE INTERÉS

8.1. Recursos municipales

- **Área de Bienestar Social e Igualdad:**

946 270 216/ berdintasuna.ongizatea@gernika-lumo.eus

El Servicio Municipal para la Igualdad de Gernika-Lumo se encuentra a disposición de toda la población Gernika-Lumo y es el encargado de trabajar a favor de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en el municipio.

Entre sus servicios se encuentran:

- Actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las mujeres del municipio.
 - Programas para impulsar la Igualdad de Oportunidades: utilización no sexista del lenguaje, coeducación, campañas de sensibilización...
 - Asesoramiento psicológico.
 - Material actualizado sobre mujer, feminismo e igualdad de oportunidades.
- **Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea:**

946 255 122/ mank.ssbusturialdea@bizkaia.org

Cita previa: de lunes a viernes 9:00h-14:00h

Los Servicios Sociales de Base de Gernika-Lumo pertenecen a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea. En un recurso que promueve el bienestar de las personas, familias y/o grupos, así como trata de prevenir las situaciones de dependencia, vulnerabilidad, desprotección y emergencia.

Entre sus funciones se encuentran:

- Ofrecer orientación e información sobre los recursos y ayudas disponibles.
- Garantizar un servicio para toda la población sin discriminación alguna.
- Ofrecer distintos recursos para personas dependientes (personas mayores, personas con discapacidad...)
- Ayuda a domicilio, teleasistencia, atención a personas cuidadoras ...
- Apoyo a familias con algún tipo de dificultad, así como orientación en la educación de sus hijos e hijas.

- Mujeres; asesoramiento jurídico y programas de apoyo.
- Para la población inmigrante: servicios de acogida y orientación y programas de sensibilización intercultural.
- Para toda la población: programas de integración social; ayudas económicas, otros servicios.
- **Policía Municipal de Gernika-Lumo: 946 270 202**

udaltzaingoa@gernika-lumo.eus

8.2. Recursos generales

- **Centro de Crisis 24h de Bizkaia: 900 840 977**

Es un centro de atención especializada e integral a mujeres víctimas de violencia sexual de Bizkaia. Se atienden a víctimas y a sus personas allegadas. Público y gratuito. **Disponibilidad 24 horas 365 días del año.** Se ofrece información, orientación, apoyo y asesoramiento psicológico y jurídico. Cuenta con un amplio equipo de profesionales especializadas.

- **Servicio de Atención Telefónica 24 horas: 900 840 111 (SATEVI)**

Servicio de cobertura autonómica de carácter gratuito. Está operativo las 24 horas del día, 365 días al año. Además, ofrece un servicio de traducción simultánea a varios idiomas y es accesible a personas con discapacidad auditiva.

Es un recurso de información también disponible para familiares, amistades y otras personas que quieran información sobre cómo ayudar a la mujer víctima de violencia.

Responde asimismo a las necesidades de información de las personas profesionales de distintos ámbitos.

A este número se derivan las llamadas del 016, teléfono de competencia estatal. Es importante advertir a las mujeres que, aunque el número 016 no deja huella en la factura telefónica, si la deja en el registro de llamadas tanto en el móvil como en el teléfono fijo, por lo que es necesario borrar la llamada una vez realizada.

- **Servicio gratuito de Asistencia a la Víctima (SAV): 900 400 028 (Bizkaia)**

Depende del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Se trata de un servicio presencial, con cita previa.

Está compuesto por equipos multidisciplinares de juristas, trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogas y psicólogos que la Dirección de Ejecución Penal pone a disposición de las víctimas de los delitos

- **Servicio Foral de Coordinación de Urgencias Sociales (SFCUS): 944 025 050**

Es un servicio que funciona todos los días del año para prestar atención inmediata a las situaciones de urgencia social que se produzcan dentro Bizkaia. Así, una situación urgencia social en un horario en que el Servicio Social de Base no está disponible, será atendida por el Servicio Foral de Coordinación de Urgencias Sociales (SFCUS), que efectuará una primera valoración del caso y dará la respuesta profesional inmediata pertinente a su situación, en particular ingreso de urgencia en recursos de acogida.

- **SOJ-Servicio de Orientación Jurídica: 944 016 712**

Servicio dependiente del Colegio de Abogadas y Abogados de Bizkaia a través del que se tramitan las solicitudes de justicia gratuita para abogada-abogado y procuradora-procurador de oficio.

- **Berdindu-Servicio de información y atención a personas LGTBQA+: 946 453 322**

Servicio del Gobierno Vasco de información y atención a personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBQA+), así como a su entorno. También trabajan con la comunidad educativa, con los distintos agentes sociales y profesionales, con medios de comunicación y, en general, con toda la sociedad, con el objetivo de eliminar la LGTBfobia y remover los obstáculos que puedan existir para el pleno ejercicio de derechos y libertades de las personas LGTB.

Ofrece atención presencial, telefónica, a través de correo electrónico.

- **Hospital Gernika-Lumo: 946 274 000**
- **Hospital Universitario Galdakao-Usansolo: 944 007 000**
- **Ertzaintza de Gernika-Lumo: 112/ 944 65 34 90**